

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, siete de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 927: **a lo principal**, por cumplido lo ordenado a folio 912. **Al primer otrosí**, a sus antecedentes. **Al segundo otrosí**, como se pide, se amplía el plazo en tres días hábiles contados desde la fecha de la presente resolución.

Al folio 929: **a lo principal**, como se pide, otórguese copia a Toyota Chile S.A. (“Toyota Chile”) de los documentos ofrecidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación contenidos en el dispositivo de almacenamiento electrónico elaborado a folio 896 que contienen información declarada confidencial a folios 569 y 912. Para estos efectos, los abogados de Toyota Chile deberán presentar un dispositivo de almacenamiento electrónico vacío y suscribir un acta de no divulgación al momento de retirar los documentos. **Al primer otrosí**, téngase presente la personería y por acompañado el documento, con citación. **Al segundo otrosí**, téngase presente el patrocinio y poder asumido por el abogado Aldo Massoni Morales. **Al tercer otrosí**, téngase presente el correo electrónico indicado para efectos de las notificaciones que resulten necesarias.

Al folio 930: **a lo principal**, como se pide, otórguese copia a Inchcape Automotriz Chile S.A. (“Inchcape”) de los documentos ofrecidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación contenidos en el dispositivo de almacenamiento electrónico elaborado a folio 896 que contienen información declarada confidencial a folios 569 y 912. Para estos efectos, los abogados de Inchcape deberán presentar un dispositivo de almacenamiento electrónico vacío y suscribir un acta de no divulgación al momento de retirar los documentos. **Al otrosí**, téngase presente.

Al folio 938: **a lo principal**, téngase presente el patrocinio y poder asumido por el abogado Joaquín Rojas-May Carrasco. Asimismo, atendida la autorización de poder 941, téngase presente el poder conferido al abogado Edian Arancibia Pilquinao y a la habilitada en derecho Natalia Konar Villanueva. **Al primer otrosí**, como se pide, otórguese copia a Ford Motor Company Chile SpA (“Ford Chile”) de los documentos ofrecidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación contenidos en el dispositivo de almacenamiento electrónico elaborado a folio 896 que contienen información declarada confidencial a folios 569 y 912. Para estos efectos, los abogados de Ford Chile deberán presentar un dispositivo de almacenamiento electrónico vacío y suscribir un acta de no divulgación al momento de retirar los documentos. **Al segundo otrosí**, téngase presente la personería y por acompañado el documento, con citación. **Al tercer otrosí**,

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

atendido que se tuvieron a la vista para los efectos pertinentes, elimínense del expediente e inutilícense los folios 932 a 936. Certifíquese lo que corresponda.

De oficio, se ordena a Ford Chile señalar, dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la notificación de la presente resolución, un correo electrónico para efectos de las notificaciones que resulten necesarias, bajo el apercibimiento señalado en el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”).

Al folio 940: **a lo principal**, como se pide, otórguese copia a Automotores Gildemeister SpA (“Automotores Gildemeister”) de los documentos ofrecidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación contenidos en el dispositivo de almacenamiento electrónico elaborado a folio 896 que contienen información declarada confidencial a folios 569 y 912. Para estos efectos, los abogados de Automotores Gildemeister deberán presentar un dispositivo de almacenamiento electrónico vacío y suscribir un acta de no divulgación al momento de retirar los documentos. **Al primer otrosí**, téngase presente la personería y por acompañado el documento, con citación. **Al segundo otrosí**, téngase presente el patrocinio y poder asumido por la abogada Consuelo Maldonado Mendoza. **Al tercer otrosí**, ténganse presente los correos electrónicos señalados para efectos de las notificaciones que resulten pertinentes.

Al folio 949: **a todo**, previo a proveer, atendida la antigüedad del mandato judicial ofrecido en la presentación, acredite dentro de tres días hábiles, contados desde la notificación de la presente resolución, poder suficiente de Jessica Morales Zamorano para representar a Kaufmann S.A. mediante un instrumento cuya vigencia sea menor de un año, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada.

De oficio, se ordena a Kaufmann S.A. señalar, dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la notificación de la presente resolución, un correo electrónico para efectos de las notificaciones que resulten necesarias, bajo el apercibimiento señalado en el artículo 49 del CPC.

Se resuelve lo pendiente de la audiencia de 31 de agosto de 2026, cuya acta rola a folio 915:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1)** Que en la página 17 del escrito de observaciones a la prueba de Eukor Carriers Inc. (“Eukor”) de folio 893, suscrito por los abogados Pablo Pardo

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Murillo, Isidora Arrieta Etchegaray y Santiago Filippi Crempien, se reveló información decretada confidencial con acceso a Eukor, por resolución de folio 805, modificada a folio 814;

- 2)** Que la información en cuestión consta en un contrato suscrito entre Hyundai Glovis Co., Ltd. (“Glovis”) y Kia Motors Corporation (“Kia”) exhibido por Agencias Universales S.A. (“Agunsa”), y aparece tarjada en la versión pública definitiva incorporada al expediente a folio 846;
- 3)** Que la información corresponde al porcentaje del volumen total de carga de vehículos Kia asignado a Glovis para la costa oeste de Sudamérica, cuya vigencia capturó el período comprendido entre noviembre de 2009 y diciembre de 2013;
- 4)** Que por resolución de folio 909 se citó a los abogados que suscribieron la presentación de folio 893 a una audiencia disciplinaria. En dicha audiencia, los abogados señalaron que la información en cuestión figuraba en carácter público en un documento diverso a aquel respecto del cual se declaró la confidencialidad. En concreto, indicaron que se encontraba en el documento “*9th FY Annual Report*”, acompañado al expediente a folio 506, y que además ya había sido mencionada por Eukor en su demanda. Atendido lo expuesto, no se impusieron sanciones en dicha audiencia;
- 5)** Que, revisadas las referencias señaladas por los apoderados de Eukor en audiencia, se constató que la información revelada a folio 893 no figuraba en carácter público en ningún escrito ni documento acompañado al expediente;
- 6)** Que, atendido lo anterior, por resolución de folio 913 se citó a los abogados a una nueva audiencia disciplinaria, que tuvo lugar el 31 de agosto del año en curso, según consta en acta de folio 915. En la audiencia, el Sr. Pardo manifestó que incurrió en un error en la audiencia anterior al señalar que la información decretada confidencial, revelada en la presentación de folio 893, se encontraba también disponible en forma pública en el expediente. Sin perjuicio de ello, señaló que la información referida podía ser inferida a partir de antecedentes que sí tenían carácter público. Adicionalmente, solicitó al Tribunal eximir de responsabilidad a los otros abogados que suscribieron la presentación de folio 893, lo que justificó en que fue un error suyo el que dio lugar a la infracción del deber de resguardar la confidencialidad decretada por esta magistratura. El Tribunal quedó en resolver respecto de las sanciones disciplinarias que se impondrán;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- 7)** Que, para resolver sobre esta materia, es necesario tener presente la importancia del resguardo de la información confidencial en esta sede. En efecto, la divulgación de información confidencial no sólo puede afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de sus titulares, sino que, en casos determinados, tiene además la potencialidad de afectar en términos más amplios el proceso competitivo en un mercado. Lo anterior cobra particular importancia en un contexto en que el Tribunal ha implementado recientemente mecanismos tales como la sala confidencial, para mejorar el acceso de las partes a información relevante para la defensa de sus pretensiones, así como para acelerar la tramitación de las causas. Sin embargo, la subsistencia de este tipo de mecanismos descansa en el resguardo irrestricto de la confidencialidad por parte de los abogados que acceden a información de esta naturaleza, ya sea mediante el uso de la sala en cuestión o a través de la revisión de cuadernos con información declarada confidencial con acceso a una o más de las partes del litigio;
- 8)** Que, no existiendo controversia sobre el hecho de la revelación de información declarada confidencial en el escrito de folio 893, ni sobre la falsedad de la justificación esgrimida en la audiencia cuya acta rola a folio 911, lo que resulta contrario a la mínima diligencia exigible a los abogados involucrados, a lo que se agregan las consideraciones anteriores sobre la relevancia del resguardo de la confidencialidad en los procesos de defensa de la competencia, se aplicará a una multa a beneficio fiscal a cada uno de los abogados que han suscrito la presentación de folio 893;
- 9)** Que, sin perjuicio de ello, no se aplicarán sanciones adicionales ni se remitirán los antecedentes a las instituciones públicas señaladas en el acta de no divulgación suscrita por los abogados que accedieron al cuaderno confidencial. En particular, ponderando la gravedad de la infracción, esta magistratura estima que era posible inferir el guarismo revelado con un grado razonable de certeza, sin necesidad de recurrir a la versión confidencial del contrato entre Glovis y Kia, lo que, aun cuando no exime de responsabilidad a los infractores, sí opera como un atenuante. En efecto, ello se puede concluir a partir de que Eukor tenía conocimiento sobre: **(i)** el porcentaje del volumen total de carga de vehículos Kia asignado a su cargo para la costa oeste de Sudamérica y, por ende, del porcentaje restante asignado a otra u otras navieras; y **(ii)** los antecedentes de Glovis que daban cuenta de que dicho porcentaje restante

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

sería externalizado a su favor, contenido en los documentos públicos que acompañó el propio Eukor a folio 506;

10) Que, en consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 531 del Código Orgánico de Tribunales, se resuelve:

Imponer al abogado Pablo Pardo Murillo una multa de cuatro unidades tributarias mensuales y a los abogados Isidora Arrieta Etcheagaray y Santiago Filippi Crempien una multa de dos unidades tributarias mensuales. Se ordena a los abogados dar cuenta del pago dentro de cinco días hábiles contados desde que esta resolución se encuentre firme.

Ordenar a Eukor Car Carriers Inc., ingresar nuevamente la presentación de folio 893 tarjando la información declarada confidencial a folio 805, modificada a folio 814, dentro de tres días hábiles.

Notifíquese por el estado diario a las partes, por correo electrónico a Toyota Chile, Inchcape y Automotores Gildemeister y por cédula a Ford Chile y Kaufmann S.A a costa de la parte interesada.

Rol CIP N° 6-20.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Rafael Pastor Besoaín. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



2DD131A2-BF01-4F5A-B036-893223863956

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.